

TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 14/03/2012, n. 3740

TAR
Decreto decisorio
14 marzo 2012

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 14/03/2012, n. 3740

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 3740

Data del deposito : 14 marzo 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 03740/2012 REG.PROV.PRES.

N. 15606/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15606 del 1994, proposto da:

La NI BA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Nanni, con domicilio eletta presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

contro

Comune di Manziana, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento

SOSPENSIONE LAVORI, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE EDILI ABUSIVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, può essere dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno

Il Presidente

Eduardo Pugliese

IL SEGRETARIO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il 14/03/2012